

PRESENTASI KETATANEGARAAN RI

Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan RI

Sistem Ketatanegaraan UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen serta Realisasi Hak Asasi Manusia di
Indonesia

BAGIAN 01

Sistem Ketatanegaraan RI

Tinjauan Dinamika Struktur Kelembagaan Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD
1945

Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Tuntutan Reformasi 1998

Gerakan Reformasi mendesak penataan ulang konstitusi untuk mencegah otoritarianisme dan mewujudkan demokratisasi penyelenggaraan negara.

Fokus utama adalah menjamin pembatasan kekuasaan, transparansi, serta penegakan hukum dan HAM secara paripurna.

Kelemahan UUD 1945 Asli

Struktur awal UUD 1945 bertumpu pada kekuasaan tersentralisasi di lembaga tertinggi negara tanpa mekanisme pengimbangan yang memadai.

Pasal-pasal yang bersifat multitafsir memicu dominasi eksekutif (*executive heavy*) dan kekuasaan tanpa batasan periode yang ketat.

Ketatanegaraan Sebelum Amandemen

Sistem MPR dan Executive Heavy

Sebelum amandemen (1999–2002), MPR bertindak sebagai **Lembaga Tertinggi Negara** (*Supreme Body*) pemegang kedaulatan rakyat penuh.

Presiden berkedudukan sebagai mandataris MPR dan memegang kewenangan legislasi utama (Pasal 5 ayat 1 lama), menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antarlembaga.

Ketatanegaraan Sesudah Amandemen

-  **Supremasi Konstitusi:** Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2).
-  **Checks & Balances:** Seluruh lembaga negara berkedudukan sejajar dengan pemisahan fungsi yang tegas.
-  **Pembatasan Jabatan:** Masa jabatan Presiden dibatasi maksimal 2 periode (Pasal 7).
-  **Lembaga Baru:** Pembentukan MK, DPD, dan KY untuk memperkuat peradilan dan perwakilan daerah.



Perbandingan Struktur Negara

Parameter	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Prinsip Kedaulatan	Tersentralisasi di MPR (Lembaga Tertinggi)	Di tangan rakyat menurut UUD (Supremasi Hukum)
Hubungan Lembaga	Vertikal-Hierarkis di bawah MPR	Horizontal-Setara dengan <i>Checks & Balances</i>
Pemilihan Presiden	Dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR	Dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu
Kekuasaan Legislasi	Dominan pada Presiden (Pasal 5 lama)	Dialihkan sepenuhnya ke DPR (Pasal 20 baru)

BAGIAN 02

Realisasi Hak Asasi Manusia

Jaminan Konstitusional dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Jaminan Konstitusional HAM

10

Pasal HAM (28A - 28J)

Bab XA UUD NRI 1945

Hasil Amandemen Kedua UUD 1945 menghadirkan Bab XA khusus tentang HAM sebagai *constitutional guarantee*. Bab ini mengatur hak hidup, hak berkeluarga, kebebasan beragama, menyatakan pendapat, hingga perlindungan dari perlakuan diskriminatif secara menyeluruh.

Dimensi HAM Berdasarkan Pancasila



Sila Ke- 2

Landasan etis penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa diskriminasi.



Sila Ke-5

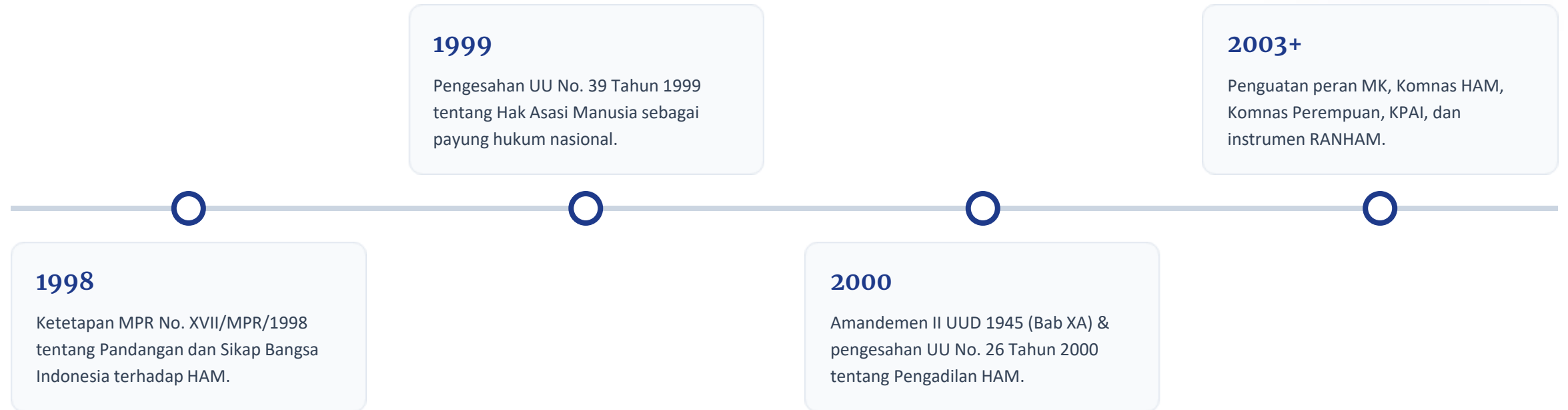
Jaminan keadilan sosial, hak ekonomi, budaya, serta akses kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.



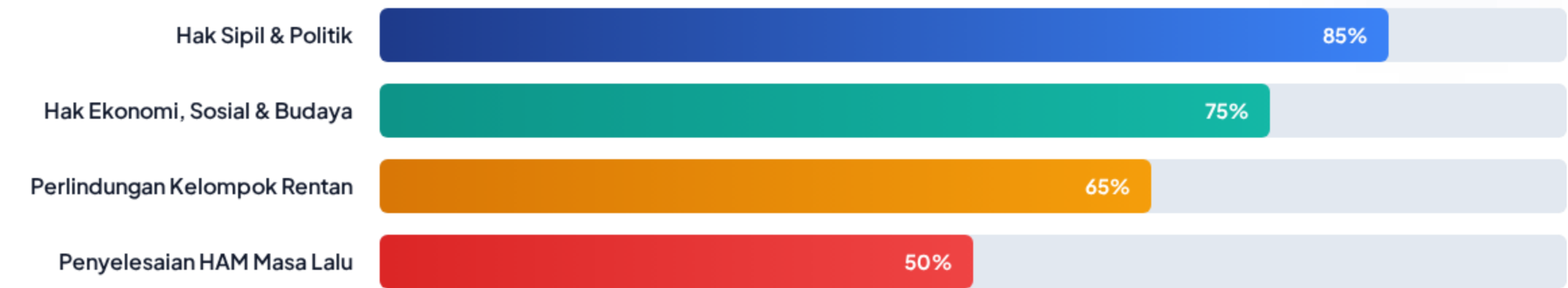
Pasal 28J (2)

Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi demi menghormati hak orang lain dan ketertiban umum.

Perkembangan Penegakan HAM



Fokus Jaminan HAM di Indonesia



Jaminan konstitusional hak sipil dan politik telah sangat kuat, sementara pemenuhan hak ekonomi-sosial dan penyelesaian kasus HAM masa lalu terus menjadi fokus peningkatan negara.

Kesimpulan & Tanya Jawab

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan pilar utama terlaksananya sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan HAM.

Sesi Diskusi & Tanya Jawab Ditutup

Image Sources



<https://www.mpr.go.id/2026/gedung2.png>

Source: www.mpr.go.id



<https://sigmatech.co.id/wp-content/uploads/2023/11/Mahkamah-Konstitusi-Jakarta-2.jpg>

Source: sigmatech.co.id